

0000469-35.2017.8.26.0104

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 9/2017 - Delegacia de Polícia de Cafelândia, 12/2017 - Delegacia de Polícia de Cafelândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON APARECIDO ELIZIÁRIO FERREIRA

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

ROBSON APARECIDO ELIZIÁRIO FERREIRA foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia-SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000469-35.2017.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000469-35.2017.8.26.0104

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 9/2017 - Delegacia de Polícia de Cafelândia, 12/2017 - Delegacia de Polícia de Cafelândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON APARECIDO ELIZIÁRIO FERREIRA

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

ROBSON APARECIDO ELIZIÁRIO FERREIRA foi condenado à pena de 09 anos, 11 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal. Deram parcial provimento ao apelo, tão somente para reduzir a pena de Robson para 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.

Após trânsito em julgado do V. Acórdão, em 05/04/2019, foi expedida ofício de aditamento a guia de recolhimento provisória, bem como elaborado cálculo da pena de multa, sendo este homologado (fls. 315).

O réu foi intimado para pagamento da pena de multa (fls 231/233) ,o qual ficou-se inerte, pois encontra-se preso (fls. 387)..

Instado a se manifestar o Ministério Público requereu a extinção da pena de multa (fls. 382/385).

É o relatório.

Consolidado o caráter sancionatório da pena de multa (STF, ADI 3.150), o E. Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (CPC, art. 927, III), concluiu que “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade” (STJ, ProAfr no REsp nº1.785.383, j. 20.10.2020); todavia, em subsequente revisão da tese do Tema 931 dos recursos repetitivos, reconheceu, por sua Terceira Seção (mediante afetação e julgamento, em sessão virtual, dos Recursos Especiais 1.785.861 e 1.785.383, sob relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz), em novo entendimento, que “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade” (STJ, REsp1.785.383/SP, j. 24.11.2021). Assim, respeitada a força vinculante do julgado, a possibilidade de extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena agora encontra-se correlacionada não apenas à comprovação de pagamento da multa originária, mas também da eventual hipossuficiência econômica do Executado (falta de recursos para quitação).

No mesmo sentido, são os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Agravado em Execução - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA MULTA - Incompetência para extinção da multa. Cobrança da multa pelo órgão competente inviabilizada. Não acolhimento. Alteração da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade da manutenção de reconhecimento da extinção da punibilidade da pena pecuniária, ante a comprovação de impossibilidade de adimplemento da multa. AGRAVO DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000377-05.2021.8.26.0464; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pompéia - 1ª Vara; Data do Julgamento:08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022 grifo meu); “1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso ministerial. 2-) A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção deve-se à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. 3-) Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior. 4-) Decisão mantida” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0001833-96.2022.8.26.0482; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro :08/06/2022 grifo meu); “Agravado em Execução Recurso Defensivo. Sanção de multa Dívida de valor com caráter penal Cobrança que não fere a ressocialização, desde que viável o pagamento Agravante representada pela Defensoria Pública - Hipossuficiência demonstrada - Aplicação da tese recém-fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nºs 1.785.383 e 1.785.861. Provimento para declarar a extinção da punibilidade da sentenciada no tocante à multa” (TJSP; Agravo de Execução Penal0016955-34.2021.8.26.0564; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento:09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022 grifo meu).

No caso em questão, tal situação (hipossuficiência econômica) – que reflete a impossibilidade dele arcar com o pagamento da multa sem comprometimento de sua subsistência – está satisfatoriamente estabelecida nos autos: a) na sentença condenatória, cada dia-multa foi fixado no valor mínimo unitário legal, o que demonstra sua hipossuficiência econômica; b) o réu encontra-se preso, não podendo exercer atividade econômica, sendo impossível arcar com o pagamento da pena de multa o qual foi condenado.

Portanto, demonstrada a absoluta impossibilidade do réu de realizar o pagamento da pena de multa que lhe foi imposta, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROBSON APARECIDO ELIZIÁRIO FERREIRA, em relação à pena de multa.

Tendo em vista a natureza do provimento jurisdicional, o qual atende ao requerido

pelo Ministério Público, e não havendo interesse recursal da defesa, desde logo declaro o trânsito em julgado, diante da incidência da preclusão lógica. Traslade-se cópia para a Ação de Execução de Multa Penal correspondente (caso eventualmente ajuizada) e comunique-se o juízo de execução. Comuniquem-se ao IIRGD, TRE e Juízo de execução penal. Concluída as diligências, nada mais havendo, arquivem-se estes os autos definitivamente, com as cautelas de praxe. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cafelandia, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA